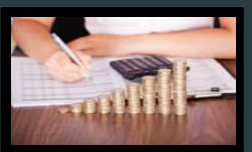
Tributación II
CON-332

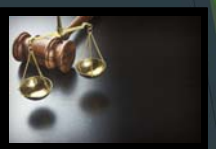
Indhira Núñez Díaz

1

¿Qué son los impuestos?



Son contribuciones al Estado que realizan los ciudadanos para cubrir los gastos públicos y satisfacer las necesidades de la sociedad



Son establecidos por ley y su pago es obligatorio

2

¿De dónde surge la obligación de tributar?

La Constitución de la República establece:

"Tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas". Art. 75 numeral 6.

3

¿Qué es la DGII?

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) es la institución que recauda y administra los impuestos internos.

4

¿Quiénes son contribuyentes?

Personas o empresas que realizan actividades económicas que generan obligaciones tributarias.

5

Tipos de Contribuyentes

Personas Físicas o Naturales

Personas Jurídicas o Sociedades

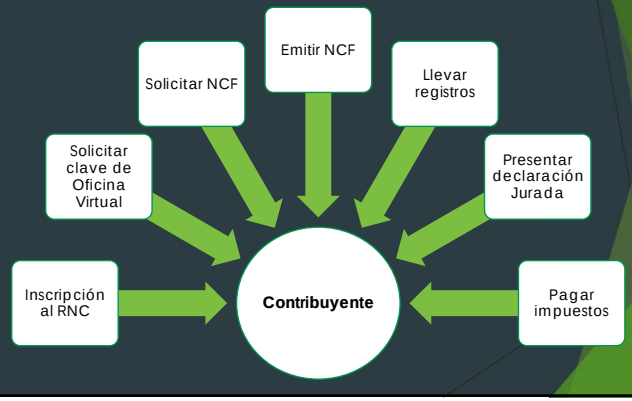
6

Ciclo de Vida del Contribuyente

Conjunto de actividades, deberes y derechos del contribuyente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el cual abarca diferentes etapas.

7

Etapas del Ciclo de vida del Contribuyente



8

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)

El RNC es un número o código que asigna la DGII y que identifica al contribuyente en sus actividades fiscales; el cual debe ser utilizado en todos los trámites y operaciones del negocio.

9

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)

Personas Físicas

- Formulario RC-01
- Copia Registro Mercantil (si lo posee)
- Copia nombre comercial (si lo posee)

→

Personas Jurídicas

- Formulario RC-02
- Copia Registro Mercantil
- Copia nombre comercial

10

Registro Mercantil de Personas Físicas

Antes de inscribirse en el RNC, los contribuyentes Personas Físicas deberán solicitar el Certificado de Registro Mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de su provincia.

También pueden realizar la solicitud del certificado vía el portal **www.formalizate.gob.do** o visitando las Cámaras de Comercio y Producción, según su localidad.

Nota: No requieren el Certificado de Registro Mercantil las siguientes Personas Físicas:

- Extranjeros registrados con actividades no generadoras de obligaciones tributarias, exceptuando los inscritos con la actividad de participación en empresas.
- Dominicanos registrados con actividades económicas de operaciones de vehículos de motor y operaciones inmobiliarias.

11

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)

Requisitos para solicitar RNC Personas Físicas

- Formulario **RC-01**
- Copia de la Cédula de Identidad o pasaporte en caso de extranjeros
- Copia del registro del nombre comercial (si aplica)
- Copia del Certificado de Registro Mercantil (si aplica)

Nota: Para los contribuyentes Personas Físicas, el RNC es el mismo número de su Cédula de Identidad, en el caso de los contribuyentes Personas Jurídicas, la DGII le asigna un código.

12

Vías de inscripción

Oficina Virtual (OFV)

Administraciones Locales

Ventanilla Única
de Formalización

Oficina Virtual (OFV)

Es un medio electrónico que permite al contribuyente realizar de forma segura y oportuna consultas, transacciones y declaraciones de impuestos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

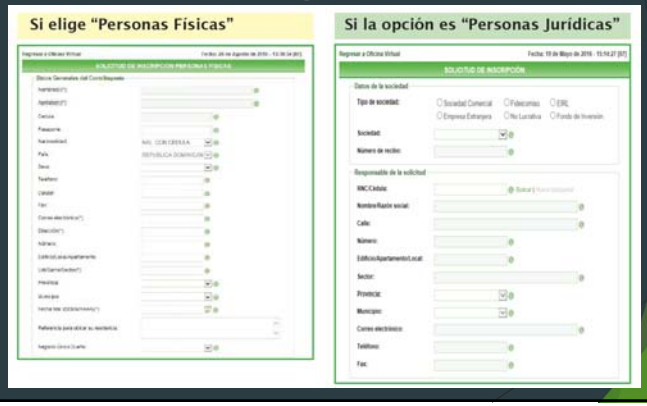
www.dgii.gov.do/ofv

13

Solicitud de RNC por la OFV

14

Solicitud de RNC por la OFV



15

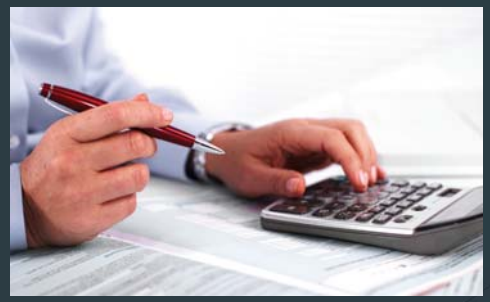
Solicitud clave de acceso

16

Números de Comprobantes Fiscales (NCF) y Formatos de Envío de Datos

17

Comprobantes Fiscales y Norma No. 06-18



18

Definición Comprobantes Fiscales

Los **Comprobantes Fiscales** son documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios, y éstos deben cumplir siempre con los requisitos establecidos por el Reglamento para la regulación de la impresión, emisión y entrega de comprobantes fiscales. (Decreto 254-06)

Cada Comprobante Fiscal se identifica a través de un **Número de Comprobante Fiscal (NCF)**, que es la secuencia alfanumérica (una letra y números) que identifica el documento autorizado por Impuestos Internos.

Estos sirven para deducir gastos y costos del ISR o para utilizarlos como crédito fiscal del ITBIS.

19

Base Legal

Literal "K" del Art. 50 del Código Tributario

Que faculta a la DGII a controlar las facturas emitidas por los contribuyentes.

Literal "J" del Art. 50 del Código Tributario

Que obliga a los contribuyentes a presentar documentos, facturas, comprobantes, entre otros, de legítima procedencia de mercancías o recibos, relacionados con hechos generadores de obligaciones.

Decreto N° 254-06

Que establece el Reglamento para la Regulación de la Impresión, Emisión y Entrega de Comprobantes Fiscales.

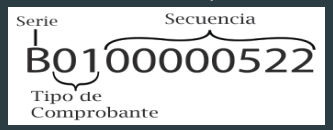
20

Estructura de los NCF

Lo constituye la secuencia alfanumérica otorgada por la Administración Tributaria, este posee 19 posiciones (Decreto 254-06):

- **Estructura Anterior:** 19 posiciones

- **Estructura Actual:** 11 posiciones



21

Modificación de nombre NCF

Para fines de aplicación de las disposiciones contenidas en la Norma 06-2018, los términos y expresiones que se indican se remitirán a las definiciones establecidas en el Decreto nº 254-06, con excepción de los siguientes conceptos:

Dc. No. 254-06

- Facturas que generan crédito fiscal y/o sustentan costos y gastos
- Facturas a consumidores finales (sin valor de crédito fiscal

Modificación

NG 06-2018

- Factura de Crédito (fiscal)
- Factura de Consumo

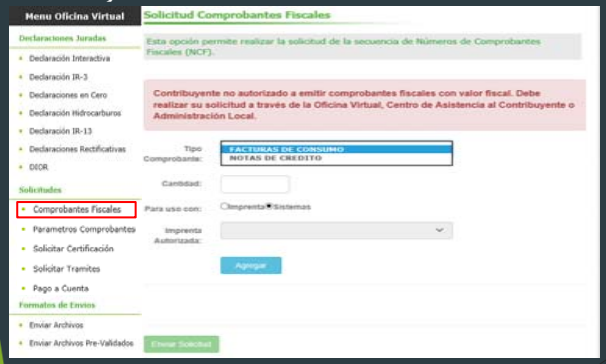
22

Tipos de Comprobantes Fiscales

- Facturas que Generan Crédito Fiscal y/o Sustentan Costos y Gastos. (01)
- Facturas a Consumidor Final (02)
- Notas de Débito (03)
- Notas de Crédito (04)
- Comprobantes para Venta a Regímenes Especiales de Tributación (14)
- Comprobante Fiscal Gubernamental (15)
- Comprobante para Proveedores Informales (11)
- Comprobante para Gastos Menores (13)
- Comprobante Único de Ingreso (12)

23

Solicitud de secuencia de NCF para Nuevos Contribuyentes Facturas de Consumo



24

Requisitos para solicitar la autorización para emitir Comprobantes Fiscales con Valor Fiscal

La DGII autoriza la solicitud de emisión a **los nuevos contribuyentes** en los casos siguientes:

- Cuando hayan completado las informaciones que sustenten la solicitud.
- Al validar las informaciones suministrada a través de los documentos o informaciones contenidas en la solicitud de emisión y de visita.
- Cuando la actividad económica registrada del contribuyente corresponda con la realizada al momento de la solicitud.
- Cuando Contribuyente y responsables solidarios se encuentren al día con sus obligaciones fiscales.

TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DIEZ (10) DÍAS LABORABLES

25

Autorización de Emisión de Comprobantes Fiscales para Nuevos Contribuyentes Crédito Fiscal

Al realizar una solicitud de autorización para emitir NCF para Crédito Fiscal, el sistema realiza las siguientes validaciones en línea:

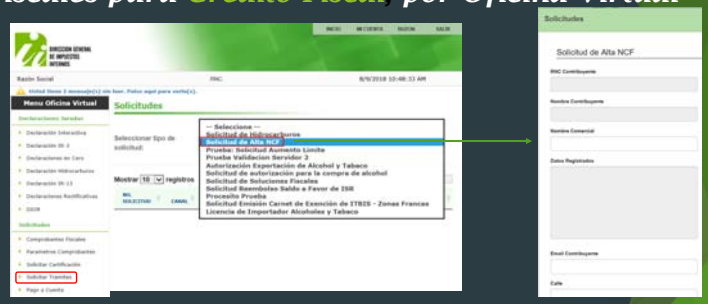
- Actividades económicas que no le corresponden NCF.
- Marca de Compañía de Carpeta.
- Omisiones de los impuestos que tenga registrados en los últimos tres ejercicios fiscales.
- Marca de No Localizado.
- Licencia de Alcoholes/Cigarrillos.

Si cumple con las validaciones citadas **se programará una visita** y posterior a esta, se informará la aprobación o el rechazo de la solicitud.

Si la solicitud es rechazada, podrá realizar una nueva cuando regularice su situación o haya subsanado el motivo del rechazo.

26

Autorización (alta) para emitir Comprobantes Fiscales para Crédito Fiscal, por Oficina Virtual



27

Asignación de secuencias Comprobantes Fiscales para Crédito Fiscal

Los contribuyentes deberán solicitar las secuencias de NCFs a utilizar, una vez realizada la solicitud la DGII asignará la cantidad y tipo de NCFs atendiendo a los siguientes factores:

- Actividad económica registrada en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC)
- Volumen operacional
- Nivel de cumplimiento del contribuyente
- Perfil de riesgo del contribuyente

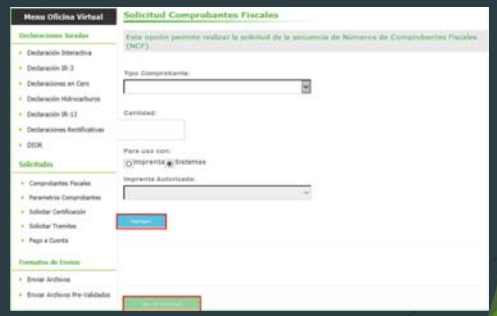
28

Asignación de Secuencias de NCF con Crédito Fiscal

29

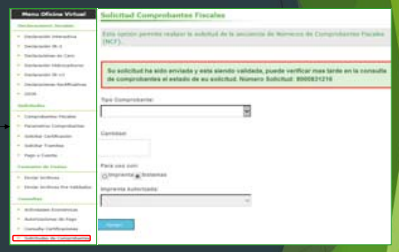
Asignación de Secuencias de NCF con Crédito Fiscal

Seleccionar y completar los datos requeridos para la solicitud, los cuales son de carácter obligatorio, dar clic en el botón "**Agregar**" según el tipo de Comprobante a ser solicitado.



30

Asignación de Secuencias de NCF con Crédito Fiscal



31

Consulta de Secuencias de NCF con Crédito Fiscal

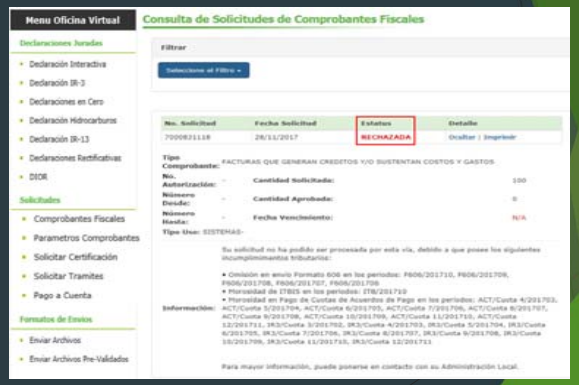
Al ingresar al menú "**Consultas**" en la opción "**Solicitudes de Comprobantes**", podrá visualizar el estatus y la respuesta a la solicitud.

Solicitud aprobada

32

Consulta de Secuencias de NCF con Crédito Fiscal

Solicitud rechazada



33

Asignación de Secuencias de NCF

Antes de agotar las secuencias asignadas, el contribuyente podrá solicitar nuevas secuencias por tipo de comprobante, siempre y cuando, al momento de la solicitud, haya reportado los NCFs emitidos del mismo tipo que esté solicitando, en los formatos de envío de información dispuestos en la normativa vigente para tales fines.

Para esto, los formatos de envíos de ventas estarán disponibles en cualquier momento y podrán enviarse a modo de rectificativa, de manera que se alimente la información sobre los NCF's consumidos del contribuyente.

34

Vigencia de los NCF

A los fines de sustentar los ingresos y gastos, las secuencias de NCFs asignadas serán emitidas dentro de un período de vigencia de ***hasta dos años calendarios***, incluyendo el año en el que fue autorizado por la DGII para todos los tipos de NCF con crédito fiscal.

Los Comprobantes de Consumidor Final, Notas de Crédito y Registro Único de Ingresos no vencen.

35

Registro de Operaciones

Llevar registro de actividades comerciales o profesionales, recibos, NCF emitidos y recibidos, facturas u otros documentos relacionados con dichas actividades y conservarlos por un período de diez (10) años.

36

Norma General 07-2018 Sobre Remisión de Información

Norma General 10-2018 que modifica el Art. 1 de la Norma 07-2018

Nueva versión de los Formatos de Envío (606, 607, 608 y 609)

37

Norma General 07-2018 Sobre Remisión de Información

La Norma General 07-2018 "Remisión de Informaciones" dispone que los contribuyentes que declaran el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y/o el ITBIS deben reportar en los plazos establecidos sus operaciones para sustentar sus transacciones económicas.

- **Excepciones en el envío de información:**
  Contribuyentes acogidos al Procedimiento Simplificado de Tributación (RST).
- **Medio para enviar la información:**
  Oficina Virtual.
- **Fecha de envío:**
  Mensualmente, a más tardar el día 15 de cada mes.

38

Norma General 07/2006: Actividades exceptuadas de emisión de NCF de **Consumidor Final**

- Estaciones de combustible
- Colegios e instituciones educativas
- Instituciones católicas y religiosas
- Colmados
- Servicios de cuidado personal
- Venta de pasajes de transporte nacional e Internacional
- Comercio al detalle y mayorista de provisiones
- Bancas de apuestas
- Administradoras de Fondos de Pensiones

39

Norma General 05/2010

Gastos no Admitidos, formalidades para la Emisión de NCF Válidos para Crédito Fiscal

A los fines del Impuesto sobre la Renta, y para la deducción de los adelantos en compras, no se admitirán como gastos deducibles, los gastos incurridos en establecimientos con las siguientes actividades:

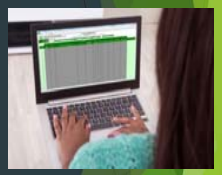
1. **Juegos de Azar y apuestas de cualquier naturaleza:** Casinos, Bancas de Lotería, Bancas deportivas.
2. **Tiendas de bebidas a consumidores finales:** Liquor Stores, Colmadones, Drinks.
3. **Centros de diversión y esparcimiento:** Cines, Teatros, Discotecas.
4. **Ventas de Joyas, Alhajas y Prendas Preciosas:** Joyerías, Venta de Accesorios, Venta de Artículos de Fantasía.

44

Formatos de envío de datos

Existen diferentes formatos de envío, entre otros:

- Formato de Compras de Bienes y Servicios **(606)**
- Formato de Ventas de Bienes y Servicios **(607)**
- Formato de Envío de Comprobantes Anulados **(608)**
- Formato de Envío de Pagos por Servicios al Exterior **(609)**



Nota: Los Formatos 606, 607 y 608 deben ser remitidos antes de la declaración del ITBIS, aun cuando no haya operaciones, ya que requieren ser validados por la institución.

45

Norma General 07-2018 sobre Remisión de Información

Norma General 10-2018 que modifica el Art. 4 de la Norma 07-2018

Nueva versión de los Formatos de Envío (606, 607, 608 y 609)

46

Objetivo de los cambios

- **Obtener mejor calidad en la información.**
- **Reducir inconsistencias y rectificativas en las Administraciones Locales.**
- **Reducir costo de cumplimiento.**

47

Norma General 07-2018
sobre Remisión de Informaciones

En el alcance de la NG 07-2018 se agregan las Percepciones realizadas en ISR e ITBIS y las Retenciones realizadas por terceros en ISR e ITBIS.

El envío de los formatos 606, 607, 608 y 609 deberá realizarse los **primeros 15 días** del mes siguiente al de la facturación .

Los contribuyentes que no tengan operaciones en el período a declarar, deberán remitir los Formatos 606, 607 y 608 de manera informativa.

48

Norma General 10-2018 que modifica el Art. 4 de la Norma General 07-2018

De conformidad a lo establecido en el formato del Anexo B de la presente Norma General, se deberán remitir las informaciones de ventas y operaciones efectuadas y las retenciones del ITBIS y del ISR realizadas por terceros, sustentadas en facturas de crédito y comprobantes especiales. También deberán remitirse las operaciones sustentadas en facturas de consumo solo cuando tengan valor igual o superior a los doscientos cincuenta mil pesos dominicanos (RD$250,000.00), indicando el documento de identidad de la persona que adquiere el bien o servicio.

49

Formato de Envío de Compras y Servicios (606)

50

Formato de Envío de Compras y Servicios (606)
Campos Vigentes

- RNC o Cédula
- Tipo Id
- Tipo Bienes y Servicios Comprados
- NCF
- NCF o Documento Modificado
- Fecha Comprobante
- Fecha Pago

Tipo Bienes y Servicios Comprados

01 - GASTOS DE PERSONAL
02 - GASTOS POR TRABAJO, SUMINISTROS Y SERVICIOS
03 - ARRENDAMIENTOS
04 - GASTOS DE ACTIVOS FIJOS
05 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN
06 - OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS
07 - GASTOS FINANCIEROS
08 - GASTOS EXTRAORDINARIOS
09 - COMPRAS Y GASTOS QUE FORMAN PARTE DEL COSTO DE VENTA
10 - ADQUISICIONES DE ACTIVOS
11 - GASTOS DE SEGURO

51

Formato de Envío de Compras y Servicios (606)
Campos Modificados

- Monto Facturado ↔ Monto Facturado en Servicios | Monto Facturado en Bienes
- Retención Renta ↔ Tipo de Retención en ISR | Monto Retención Renta | * ISR Percibido en compras

Tipo de Retención

01 - ALQUILERES
02 - HONORARIOS POR SERVICIOS
03 - OTRAS RENTAS
04 - OTRAS RENTAS (Renta presunta)
05 - INTERESES PAGADOS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES
06 - INTERESES PAGADOS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES
07 - RETENCION POR PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO
08 - JUEGOS TELEFONICOS

* Campo inhabilitado hasta emitir normativa.

52

Formato de Envío de Compras y Servicios (606)
Campos Agregados

ITBIS sujeto a Proporcionalidad (Art. 349)

En los casos donde existan operaciones de compra de bienes o adquisición de servicios sujetos a la **proporcionalidad** establecida en el Artículo 349 del Código Tributario, el contribuyente deberá declarar el valor del total de ITBIS que posteriormente estará sujeto al cálculo de proporcionalidad.

53

Formato de Envío de Compras y Servicios (606)
Campos Agregados

ITBIS llevado al Costo

Valor del ITBIS que **no se deduce** por concepto de Adelanto en el formato IT-1.

ITBIS por Adelantar

Valor del ITBIS que **se deduce** por concepto de Adelanto en el formato IT-1.

ITBIS percibido en compra *

* Campo inhabilitado hasta emitir normativa.

54

Formato de Envío de Compras y Servicios (606)
Campos Agregados

Impuesto Selectivo al Consumo	Otros Impuesto/Tasas	Monto Propina Legal	Forma de Pago V

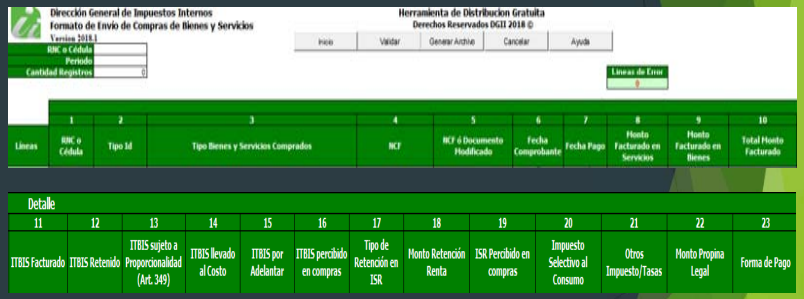
Forma de Pago
01 - EFECTIVO
02 - CHEQUES/TRANSFERENCIA/ DEPÓSITO
03 - TARJETA DÉBITO/CRÉDITO
04 - COMPRA A CRÉDITO
05 - PERMUTA
06 - NOTA DE CRÉDITO
07 - MIXTO

55

Formato de Envío de Compras y Servicios (606)
Nueva Versión

56

Formato de Envío de Compras y Servicios (606) Nueva Versión



57

Formato de Envío de Ventas de Bienes y Servicios (607)

58

Cambios a la estructura en el Formato 607

Formato de Envío de 607 Campos Vigentes:

- Fecha Comprobante
- Monto Facturado
- Itbis Facturado

Formato de Envío de 607 Campos Modificados:

- RNC /Cédula/Pasaporte
- Tipo Identificación
- Número de Comprobante Fiscal

1 RNC
2 CÉDULA
3 PASAPORTE

59

Formato de Envío de Ventas de Bienes y Servicios (607) Campos Agregados

Tipos de Ingresos	Fecha de Retención	ITBIS percibido*	Retención Renta por Tercero

Tipos de Ingresos
01 - INGRESOS POR OPERACIONES (NO FINANCIEROS)
02 - INGRESOS FINANCIEROS
03 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS
04 - INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
05 - INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO DEPRECIABLE
06 - OTROS INGRESOS

ISR Percibido*	Impuesto Selectivo al Consumo	Otros Impuesto/Tasas	Monto Propina Legal

* Campo Inhabilitado hasta emitir Normativa.

60

Formato Envío de Ventas de Bienes y Servicios (607) Campos Agregados

Efectivo	Cheque/ Transferencia/ Depósito	Tarjeta Débito/Crédito	Venta a Cédito	Bonos o Certificado de Regalo	Permutas	Otras Formas de Ventas

Los montos colocados en la forma de pago, deben ser registrados con el impuesto incluido.

61

Remisión "Facturas de Consumo" en el Formato 607

Deberán remitirse las operaciones sustentadas en **facturas de consumo solo cuando tengan un valor igual o superior a los doscientos cincuenta mil pesos dominicanos (RD$250,000.00)**, indicando el documento de identidad de la persona que adquiere el bien o servicio. (NG 10-2018, Art. 1).

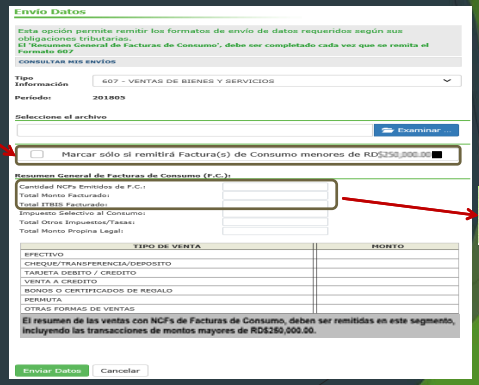
Adicionalmente, el contribuyente deberá enviar, a través de un **módulo habilitado en la Oficina Virtual (OFV)** del portal de Internet, la información a modo de resumen del total de las operaciones efectuadas y sustentadas en facturas de consumo, incluyendo aquellas con un valor igual o superior a los cincuenta mil pesos dominicanos (**RD$250,000.00**).

Base legal: Art. 4, NG 07-2018, modificada por la NG 10-2018.

62

Módulo en la Oficina Virtual (OFV) para remitir las "Factura de Consumo"

Seleccionar esta opción, en los casos que no requiera remitir los NCF con valor fiscal ni facturas de consumo mayores a RD$250,000.00.



Este campo debe ser llenado obligatoriamente, aunque sea en 0.

63

Formato de Envío de Ventas de Bienes y Servicios (607) Nueva Versión

64

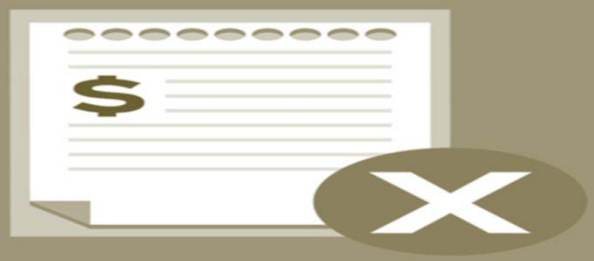
Formato de Envío de Ventas de Bienes y Servicios (607) Nueva Versión

65

Formato de Envío de Ventas de Bienes y Servicios (607) Soluciones Fiscales

Los contribuyentes con **Soluciones Fiscales** están obligados a remitir el Libro de Venta Mensual y como complemento, deberán enviar el *Formato 607* con las ventas que hayan sido autorizadas por la DGII a facturarse fuera de las Soluciones Fiscales. En caso de que no se realicen operaciones fuera de la solución fiscal, el contribuyente queda eximido de remitir el presente formato.

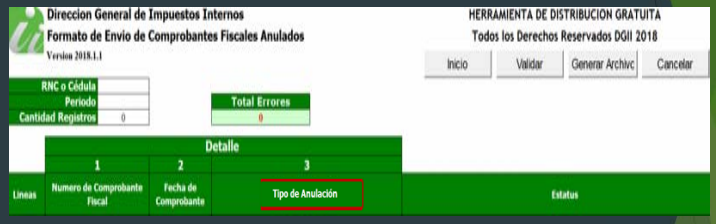
66



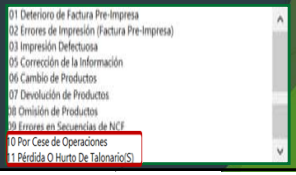
Formato de Envío de Comprobantes Anulados (608)

67

Formato de Envío de Comprobantes Anulados (608) Cambios



Fue **eliminado** el tipo de anulación **"Duplicidad de Factura".**



68

Formato de Envío de Pago al Exterior (609) Cambios

Formato de Envío de 609 Campos Vigentes:

- Nombre/ Razón Social
- Monto Facturado
- Fecha de Retención ISR
- ISR Retenido

Formato de Envío de 609 Campos Modificados (los siguientes campos, fueron editados):

Tipo Servicio Comprado ↔ Tipo Servicio Adquirido ↔

Tipo de Servicio Adquirido

01 - GASTOS DE PERSONAL
02 - GASTOS POR TRABAJOS SUMINISTROS
03 - ARRENDAMIENTOS
04 - GASTOS DE ACTIVOS FIJOS
05 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN
06 - GASTOS FINANCIEROS
07 - GASTOS DE SEGUROS
08 - GASTOS POR REGALÍAS Y OTROS INTANGIBLES

Fecha Factura ↔ Fecha de Documento

69

Formato de Envío de Pago al Exterior (609) Campos Agregados

Tipo ID Tributaria ▼	ID Tributaria	País de Destino ▼	* Detalle del Servicio Adquirido ▼	Parte Relacionada ▼	Número de Documento	Renta Presunta

Tipo ID Tributaria
01 - PERSONA JURÍDICA
02 - PERSONA FÍSICA

País de Destino
004 - AFGANISTÁN
248 - ÅLAND
008 - ALBANIA
276 - ALEMANIA
020 - ANDORRA
024 - ANGOLA

Parte Relacionada
01 - SI
02 - NO

* A continuación los detalles de esta columna.

70

Detalles sobre los tipos de Servicios adquiridos

Tipo Servicio Adquirido ▼	Detalle del Servicio Adquirido ▼

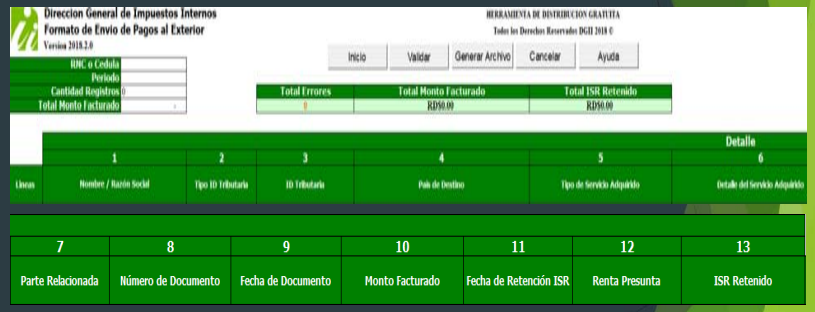
Tipo de Servicio Adquirido
01 - GASTOS DE PERSONAL
02 - GASTOS POR TRABAJOS SUMINISTROS
03 - ARRENDAMIENTOS
04 - GASTOS DE ACTIVOS FIJOS
05 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN
06 - GASTOS FINANCIEROS
07 - GASTOS DE SEGUROS
08 - GASTOS POR REGALÍAS Y OTROS INTANGIBLES

Detalle del Servicio Adquirido
01 - SUELDOS Y SALAROS
02 - OTROS GASTOS DE PERSONAL

Nota: De acuerdo al tipo de servicio seleccionado, se habilitará una lista con el detalle correspondiente.

71

Formato de Envío de Compras y Servicios (609) Nueva Versión



72

Norma General 06/2014: Sobre Remisión de Información

- Formato 606: Compras/Costos y Gastos
- Formato 607: Ventas/Ingresos
- Formato 608: Comprobantes Anulados
- Formato 609: Pagos al Exterior
- Formato 612: Compra de Divisas
- Formato 613: Venta de Divisas
- Formato 615: Reembolso pagos de Reclamaciones
- Formato 616: Pago de Comisiones de las Aseguradoras y ARS
- Formato 623: Retenciones del Estado
- Formato 631: Ventas de Bienes y/o Servicios para Proveedores del PST

73

Vías para presentar y pagar

Presentar

- Oficina Virtual
- Administraciones Locales

Pagar impuestos

- Bancos autorizados (Internet Banking y ventanilla)
- Administraciones Locales
- Colecturías DGII

Nota: Para pagos realizados en las Administraciones Locales, con monto igual o superior a RD$15,000.00, debe realizarse mediante cheque de Administración o Certificado a nombre del **"Colector de Impuestos Internos"**.

74

Es importante…

Presentar y pagar los impuestos correspondientes dentro de las fechas límites establecidas.

75

Preguntas?

76

Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)

Impuestos Internos

77

Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)

Es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava en la forma y condiciones previstas por la Ley 11-92, las siguientes operaciones:

- Prestación y locación de servicios.
- Transferencia de bienes industrializados.
- Importación de bienes industrializados.

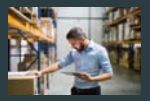
- El formulario utilizado para presentar y pagar el ITBIS es el **IT-1 y anexo**.
- El ITBIS se presenta y se paga a más tardar el día **20 de cada mes.**

78

¿Quiénes están obligados a pagar el ITBIS?

- Personas Físicas y Jurídicas, nacionales o extranjeras

- Empresas públicas que realicen o no actividades gravadas, o que estén involucradas en el alquiler de bienes muebles a otras sociedades



- Acogidos al RST Basado en Compras

79

Hechos que generan la obligación del ITBIS

- Transferencias de bienes industrializados
- Importaciones de bienes industrializados
- Retiro de Bienes
- Prestación y locación de servicios
- Arrendamiento a corto y largo plazo
- Dación en pago, permuta y aportes en naturaleza
- Ventas en consignación

80

Tasas del ITBIS

La Ley No. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, establece:

- Una tasa general de **18%.**
- Una tasa reducida para algunos bienes de la canasta familiar de un 16%.
- Tasa **0%** para exportadores.

81

Bienes exentos del ITBIS

- Animales vivos
- Carnes frescas, refrigeradas o congeladas
- Peces vivos y pescados
- Leche, huevos, miel
- Legumbres, hortalizas, tubérculos sin procesar
- Frutas, sin procesar
- Cereales, harinas, granos trabajados
- Combustibles
- Medicamentos
- Libros y revistas

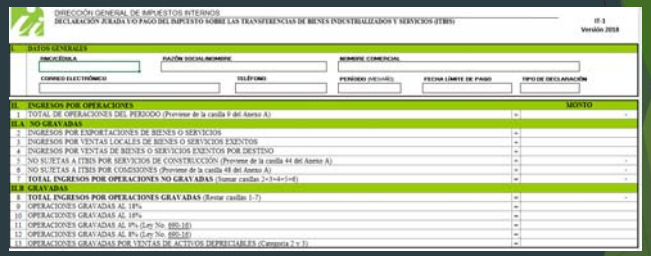
82

Servicios exentos del ITBIS

- Servicios financieros, incluyendo seguros
- Servicios de planes de pensiones y jubilaciones
- Servicios de transporte terrestre de personas y de carga
- Servicios de electricidad, agua y recogida de basura
- Servicios de alquiler de viviendas
- Servicios de salud
- Servicios educativos y culturales
- Servicios de salones de belleza y peluquerías

83

Formulario IT-1 (I):



DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DECLARACIÓN JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS)

IT-1
Versión 2018

I. DATOS GENERALES					
RNC/CÉDULA	RAZÓN SOCIAL/NOMBRE		NOMBRE COMERCIAL		
CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO	PERÍODO (MES/AÑO)	FECHA LÍMITE DE PAGO	TIPO DE DECLARACIÓN

			MONTO
II.	INGRESOS POR OPERACIONES		
1	TOTAL DE OPERACIONES DEL PERÍODO (Proviene de la casilla 9 del Anexo A)	=	-
II.A	NO GRAVADAS		
2	INGRESOS POR EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS	=	
3	INGRESOS POR VENTAS LOCALES DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS	=	
4	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS POR DESTINO	=	
5	NO SUJETAS A ITBIS POR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (Proviene de la casilla 44 del Anexo A)	=	-
6	NO SUJETAS A ITBIS POR COMISIONES (Proviene de la casilla 48 del Anexo A)	=	-
7	**TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES NO GRAVADAS** (Sumar casillas 2+3+4+5+6)	=	-
II.B	GRAVADAS		
8	**TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES GRAVADAS** (Restar casillas 1-7)	=	-
9	OPERACIONES GRAVADAS AL 18%	=	
10	OPERACIONES GRAVADAS AL 10%	=	
11	OPERACIONES GRAVADAS AL 8% (Ley No. 695-18)	=	
12	OPERACIONES GRAVADAS AL 8% (Ley No. 695-18)	=	
13	OPERACIONES GRAVADAS POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES (Categoría 2 y 3)	=	

84

Formulario IT-1 (II):

III.	LIQUIDACIÓN		MONTO
14	ITBIS COBRADO (18% de la casilla 9)	=	-
15	ITBIS COBRADO (16% de la casilla 10)	=	-
16	ITBIS COBRADO (0% de la casilla 11) (Ley No. 695-16)	=	-
17	ITBIS COBRADO (8% de la casilla 12) (Ley No. 695-16)	=	-
18	ITBIS COBRADO POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES (Categoría 2 y 3) (18% de la casilla 13)	=	-
19	**TOTAL ITBIS COBRADO** (Sumar casillas 14+15+16+17+18)	=	-
20	ITBIS PAGADO EN COMPRAS LOCALES (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	+	
21	ITBIS PAGADO POR SERVICIOS DEDUCIBLES (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	+	
22	ITBIS PAGADO EN IMPORTACIONES (Proviene de la casilla 27 del Anexo A)	+	-
23	**TOTAL ITBIS PAGADO** (Sumar casillas 20+21+22)	=	-
24	ITBIS NO ADMITIDO APLICACIÓN PROPORCIONALIDAD (Proviene de la casilla 32 del Anexo A)	-	-
25	**ITBIS PAGADO NETO PROPORCIONALIDAD** (Restar casillas 23-24)	=	-
26	**IMPUESTO A PAGAR** (Si el valor de las casillas 19-25 es Positivo)	=	-
27	**SALDO A FAVOR** (Si el valor de las casillas 19-25 es Negativo)	=	-
28	**SALDOS COMPENSABLES AUTORIZADOS (Otros Impuestos) Y/O REEMBOLSOS**	=	
29	SALDO A FAVOR ANTERIOR	-	
30	TOTAL PAGOS COMPUTABLES POR RETENCIONES (Proviene de la casilla 39 del Anexo A)	-	-
31	OTROS PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	-	
32	**COMPENSACIONES Y/O REEMBOLSOS AUTORIZADOS**	+	
33	**DIFERENCIA A PAGAR** (Si el valor de las casillas 26-28-29-30-31-32 es Positivo)	=	-
34	**NUEVO SALDO A FAVOR** (Si el valor de las casillas (26-28-29-30-31-32 es Negativo) o (27+28+29+30+31+32))	=	-
IV.	**PENALIDADES**	%	**MONTO**
35	RECARGOS	+	-
36	INTERÉS INDEMNIZATORIO	+	-
37	SANCIONES	+	
V.	**MONTO A PAGAR**		**MONTO**
38	**TOTAL A PAGAR** (Sumar casillas 33+35+36+37)	=	-

85

Formulario IT-1 (III):

A.	**ITBIS RETENIDO / ITBIS PERCIBIDO**		**MONTO**
39	SERVICIOS SUJETOS A RETENCIÓN PERSONAS FÍSICAS	+	
40	SERVICIOS SUJETOS A RETENCIÓN ENTIDADES NO LUCRATIVAS	+	
41	**TOTAL SERVICIOS SUJETOS A RETENCIÓN A PERSONAS FÍSICAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS**	=	-
42	SERVICIOS SUJETOS A RETENCIÓN SOCIEDADES (Norma No. 07-09 y 01-11)	=	
43	SERVICIOS SUJETOS A RETENCIÓN SOCIEDADES (Norma No. 02-01 y 07-07)	=	
44	BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCIÓN A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (Operaciones Gravadas al 18%)	+	
45	BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCIÓN A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (Operaciones Gravadas al 16%)	+	
46	**TOTAL BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCIÓN A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST**	=	-
47	BIENES SUJETOS A RETENCIÓN PROVEEDORES INFORMALES (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma No. 08-10)	+	
48	BIENES SUJETOS A RETENCIÓN PROVEEDORES INFORMALES (Operaciones Gravadas al 16%) (Norma No. 08-10)	+	
49	**TOTAL BIENES SUJETOS A RETENCIÓN PROVEEDORES INFORMALES** (Norma No. 08-10)	=	-
50	ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCIÓN PERSONAS FÍSICAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS (18% de la casilla 41)	+	-
51	ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCIÓN SOCIEDADES (18% de la casilla 42) (Norma No. 07-09 y 01-11)	+	-
52	ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCIÓN SOCIEDADES (18% de la casilla 43 por 0.30) (Norma No. 02-01 y 07-07)	+	-
53	ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (18% de la casilla 44)	+	-
54	ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (16% de la casilla 45)	+	-
55	**TOTAL ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST**	=	-
56	ITBIS POR BIENES SUJETOS A RETENCIÓN PROVEEDORES INFORMALES (18% de la casilla 47 por 0.75) (Norma No. 08-10)	+	-
57	ITBIS POR BIENES SUJETOS A RETENCIÓN PROVEEDORES INFORMALES (16% de la casilla 48 por 0.75) (Norma No. 08-10)	+	-
58	**TOTAL POR BIENES SUJETOS A RETENCIÓN PROVEEDORES INFORMALES**	=	-
59	**TOTAL ITBIS PERCIBIDO EN VENTA**	=	
60	**IMPUESTO A PAGAR** (Sumar casillas 50+51+52+55+58+59)	=	-
61	PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	-	
62	**DIFERENCIA A PAGAR** (Si el valor de las casillas 60-61 es Positivo)	=	-
63	**NUEVO SALDO A FAVOR** (Si el valor de las casillas 60-61 es Negativo)	=	-

86

Formulario IT-1 (IV):

B.	**PENALIDADES**	%		**MONTO**
64	RECARGOS		+	-
65	INTERÉS INDEMNIZATORIO		+	-
66	SANCIONES		+	
C.	**MONTO A PAGAR**			**MONTO**
67	**TOTAL A PAGAR** (Sumar casillas 62+64+65+66)		=	-
68	**TOTAL GENERAL** (Sumar casillas 38+67)		=	-

JURAMENTO

Yo, _____ en mi calidad de _____ por la presente afirmo bajo juramento que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma debe contener, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

Fecha _____ Firma _____

PARA USO DE LA DGII

Fecha de Pago _____ No. Recibo de Pago _____ Fecha Límite de Pago _____

Firma del Cajero

87

Creación del Anexo A

El Anexo A contendrá los siguientes renglones:

- Operaciones Reportadas en el 607 / Libro de Ventas por Tipo de NCF.
- Operaciones Reportadas en el 607 / Libro de Ventas por Tipo de Venta.
- Operaciones Reportadas en el 607 / Libro de Ventas por Tipo de Ingreso.
- ITBIS Pagado en Importaciones.
- Cálculo de Proporcionalidad (Art. 349 de Código Tributario).
- Pagos Computables por Retenciones/Percepción.
- Operaciones de Constructoras.
- Operaciones de Comisionistas.
- Datos Informativos

88

88

Anexo A (I)

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DECLARACIÓN JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS)

IT-1
Anexo
Versión :

I.	DATOS GENERALES				
	RNC/CÉDULA	RAZÓN SOCIAL/NOMBRE	NOMBRE COMERCIAL		
	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	PERÍODO FISCAL	FECHA LÍMITE DE PAGO	TIPO DE DECLARACIÓN

II.	OPERACIONES REPORTADAS EN EL 607/LIBRO DE VENTAS POR TIPO DE NCF	CANTIDAD		MONTO
1	COMPROBANTE VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL (01)		=	
2	COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL (02)		=	
3	COMPROBANTES NOTA DE DÉBITO (03)		=	
4	COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (04)		=	
5	COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS (12)		=	
6	COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES (14)		=	
7	COMPROBANTES GUBERNAMENTALES (15)		=	
8	OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES		=	
8	**TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES (Sumar casillas 1+2+3-4+5+6+7+8)**		=	

89

Anexo A (II)

III.	OPERACIONES REPORTADAS EN EL 607/LIBRO DE VENTAS POR TIPO DE VENTA		MONTO
10	EFECTIVO	=	
11	CHEQUE / TRANSFERENCIA	=	
12	TARJETA DÉBITO / CRÉDITO	=	
13	A CRÉDITO	=	
14	BONOS O CERTIFICADO DE REGALO	=	
15	PERMUTAS	=	
16	OTRAS FORMAS DE VENTA	=	
17	**TOTAL OPERACIONES POR TIPO DE VENTA (Sumar casillas 10+11+12+13+14+15+16)**	=	

IV.	OPERACIONES REPORTADAS EN EL 607/LIBRO DE VENTAS POR TIPO DE INGRESO		MONTO
18	INGRESOS POR OPERACIONES (NO FINANCIEROS)	=	
19	INGRESOS FINANCIEROS	=	
20	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	=	
21	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	=	
22	INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES	=	
23	OTROS INGRESOS	=	
24	**TOTAL POR TIPO DE INGRESO (Sumar casillas 18+19+20+21+22+23)**	=	

90

Anexo A (III)

VII.	PAGOS COMPUTABLES POR RETENCIONES/PERCEPCIÓN		MONTO
33	PAGOS COMPUTABLES POR RETENCIONES (Norma No. 08-04)	=	
34	PAGOS COMPUTABLES POR VENTAS DE PASAJES DE TRANSPORTE AÉREO (Norma No. 02-05) (BSP-IATA)	=	
35	PAGOS COMPUTABLES POR OTRAS RETENCIONES (Norma No. 02-05)	=	
36	PAGOS COMPUTABLES POR VENTAS DE PAQUETES DE ALOJAMIENTO Y OCUPACIÓN	=	
37	CRÉDITO POR RETENCIÓN REALIZADA POR ENTIDADES DEL ESTADO	=	
38	PAGOS COMPUTABLES POR ITBIS PERCIBIDO	=	
39	**TOTAL PAGOS COMPUTABLES POR RETENCIONES/PERCEPCIÓN (Sumar casillas 33+34+35+36+37+38)**	=	

VIII.	OPERACIONES DE CONTRUCTORAS		TOTAL FACTURADO		MONTO
40	DIRECCIÓN TÉCNICA (Art. 4 Norma 07-07)	=		=	
41	CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN (Art. 4 Párrafo I, Norma 07-07)	=		=	
42	ASESORÍAS / HONORARIOS	=		=	
43	**TOTAL OPERACIONES CONSTRUCTORAS (Sumar casillas 40+41+42)**	=	.	=	
44	**OPERACIONES NO SUJETAS A ITBIS POR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (Restar Casilla 43 Total Facturado - Monto Sujeto a ITBIS)**			=	

91

Anexo A (IV)

IX.	OPERACIONES DE COMISIONISTAS		TOTAL FACTURADO		MONTO
45	VENTAS DE BIENES EN CONCESIÓN	+		+	
46	VENTAS DE SERVICIOS EN NOMBRE DE TERCEROS	+		+	
47	TOTAL OPERACIONES COMISIONISTAS (Sumar casillas 45+46)	=	.	=	
48	**OPERACIONES NO SUJETAS A ITBIS POR COMISIONES (Restar Casilla 47 Total Facturado - Monto Sujeto a ITBIS)**			=	

X.	DATOS INFORMATIVOS		MONTO
49	TOTAL NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS CON MÁS DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA FACTURACIÓN (Art. 338 CT)	=	
50	ITBIS LLEVADO AL COSTO (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	=	
51	TOTAL FACTURAS EN COMPROBANTES FISCALES PARA REGÍMENES ESPECIALES (Proviene del Formato 606)	=	

92

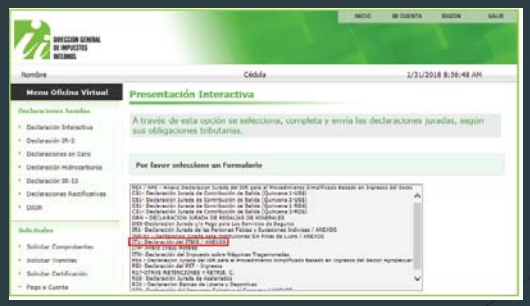
Orden secuencial para presentar Anexo y el IT-1:

Anexo A → Formulario IT-1

93

Nueva forma de presentación vía Oficina Virtual

En el menú "Declaraciones Juradas", seleccione "Declaración Interactiva" y pulse la opción "IT1 - Declaración del ITBIS/ANEXOS



94

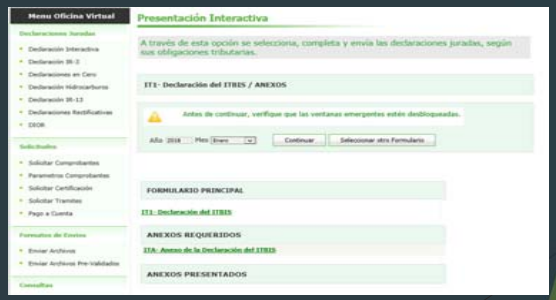
Nueva forma de presentación vía Oficina Virtual (IT-1)

Digite el "Año" de la declaración a presentar, en "Mes" elija el periodo al que corresponde la declaración y pulse "Continuar".

95

Nueva forma de presentación vía Oficina Virtual (IT-1)

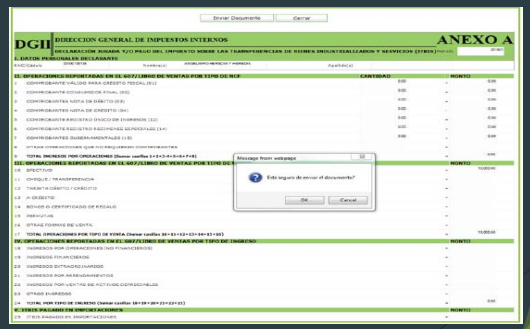
En "Anexos requeridos" visualizará el "ITA - Anexo de la Declaración del ITBIS" y en "Formulario Principal" el "IT1 - Declaración del ITBIS". El anexo debe ser enviado previamente a la presentación del IT-1.



96

Nueva forma de presentación vía Oficina Virtual (IT-1)

Complete el ITA-Anexo de la Declaración del ITBIS con los datos correspondientes y al finalizar, pulse "Enviar Documento".



97

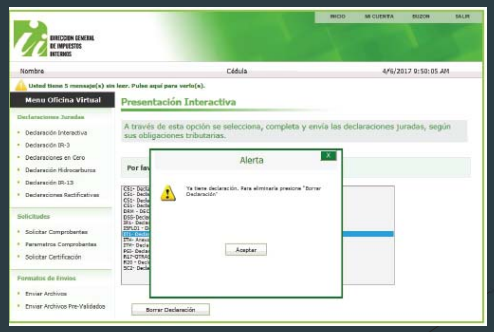
Nueva forma de presentación vía Oficina Virtual (IT-1)

Luego debe presentar el formulario IT-1 siguiendo los mismo pasos

98

Nueva forma de presentación vía Oficina Virtual (IT-1)

La declaración se considerará totalmente presentada, luego de enviado el anexo y el Formulario IT-1.



99

Preguntas?

100

Soluciones Fiscales

Departamento de Educación Tributaria.

Santo Domingo
30 Noviembre 2017

101

Antecedentes

A finales del año 2004, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) presentó una iniciativa conocida como plan anti evasión, orientada a establecer un mecanismo de control efectivo del cumplimiento tributario y así reducir la evasión. La puesta en marcha de este plan inicia con la Norma General 08-04, que designaba a los agentes de retención del ITBIS generado en las transacciones a través de tarjetas de crédito/débito.

A partir del 2006, con el Decreto 254-06 que regula la impresión, emisión y entrega de comprobantes fiscales, se establece la obligatoriedad de la colocación de los Números de Comprobante Fiscales (NCF) autorizados por la DGII a todos los documentos de ventas de bienes y servicios y/o transacciones que generan ingresos a los contribuyentes.

102

Antecedentes

Posteriormente, en el año 2008, es promulgado el Decreto 451-08 sobre el Uso de Impresoras Fiscales, el cual responde a la necesidad de implementar otros mecanismos que garanticen la transparencia en las operaciones de los contribuyentes que venden sus productos mayoritariamente a consumidores finales.

Con la publicación de la Norma General 04-14 de Facilidades para las Soluciones Fiscales, se amplía el concepto a Soluciones Fiscales para ofrecer una mayor variedad de opciones fiscales a los contribuyentes (impresoras fiscales, cajas registradoras fiscales, sistemas fiscales, entre otros) es decir, cualquier solución que dé cumplimiento a la normativa vigente sobre la facturación de bienes y servicios.

103

Soluciones Fiscales

Las Soluciones Fiscales son un conjunto de opciones o alternativas fiscales (impresoras o sistemas) que procesan y envían datos relativos a las operaciones de transferencia de bienes o servicios realizadas por los contribuyentes.

Estas soluciones son equipos cuya tecnología permite habilitar puntos de control de ventas dentro de los comercios y almacenar los datos de las ventas del contribuyente, para ser remitidas a la DGII, ya sea por hardware (equipos) o software (programas) abarcando desde una impresora fiscal, caja registradora fiscal, sistema fiscal, entre otros.

104

¿A quiénes va dirigido?

Contribuyentes Personas Físicas o Jurídicas, cuya actividad comercial consiste en venta de productos o prestación de servicios a consumidores finales sujetos a ITBIS.

Nota: Los contribuyentes que se encuentran acogidos al Procedimiento Simplificado de Tributación (PST), no aplicarán para instalar Soluciones Fiscales.

105

Opciones de instalación de las Soluciones Fiscales

- Si el contribuyente utiliza un sistema de facturación y prefiere continuar facturando con el mismo, solo tendrá que adquirir una interface fiscal y una impresora fiscal de las ya certificadas.
- En caso de que el contribuyente decida cambiar el sistema que usa para facturar, solo tendrá que adquirir un sistema fiscal y una impresora fiscal de las ya certificadas.
- Para los contribuyentes que no utilicen sistema para facturar, podrán optar por la adquisición de un combo fiscal o una caja registradora de las ya certificadas.

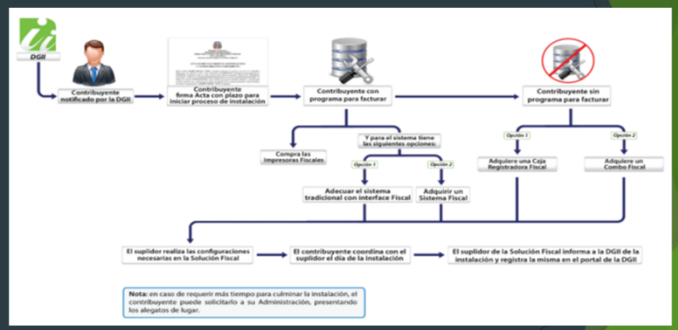
106

Proceso de instalación

- Dirigirse a la Administración Local para firmar el Acta de Compromiso.
- Seleccionar el proveedor del sistema fiscal que desea instalar.
- Adquirir la cantidad de impresoras fiscales que requiera.
- Luego de realizada la instalación, el suplidor informará a la DGII y registrará la solución fiscal en la Oficina Virtual.

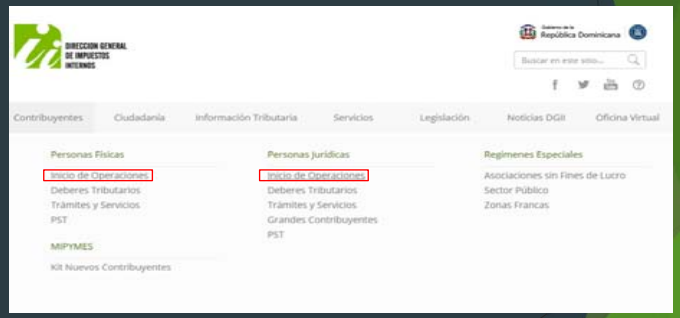
107

Proceso de Instalación



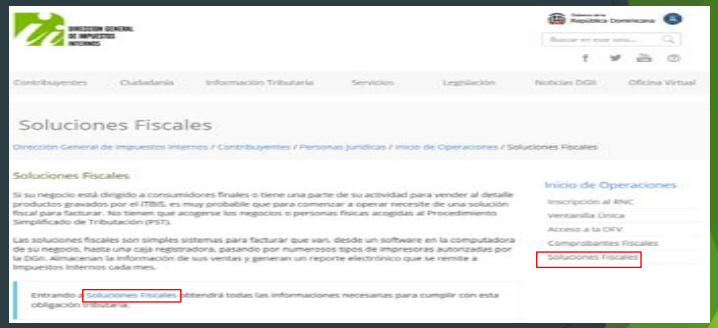
108

Equipos y distribuidores autorizados



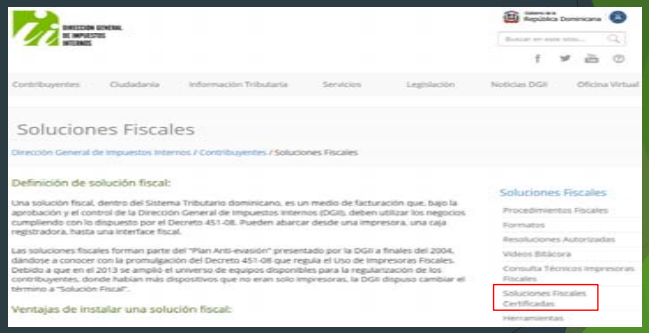
109

Equipos y distribuidores autorizados



110

Equipos y distribuidores autorizados



111

Nuevos contribuyentes

Los nuevos contribuyentes inscritos en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), que se encuentren en el proceso de solicitud de autorización para el uso de Números de Comprobantes Fiscales (NCF) y apliquen para la instalación de Soluciones Fiscales, deberán pasar por su administración local correspondiente a firmar un Acta que sustentará el tiempo otorgado para realizar la instalación de los referidos equipos.

112

Facilidades de Adquisición de las Soluciones Fiscales

El total de los gastos incurridos por el contribuyente en la adquisición e instalación de la Solución Fiscal, será reconocido como pago a cuenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a liquidar por parte del contribuyente, a ser aplicado en un 50% en el período fiscal de la adquisición y el restante 50% en el siguiente período fiscal.

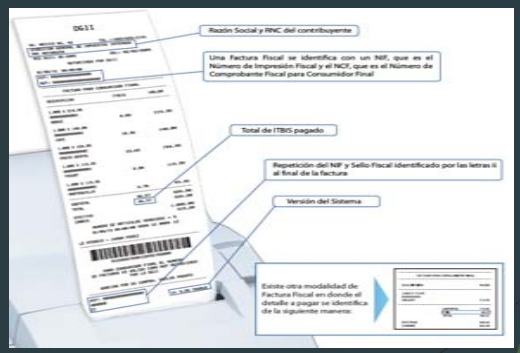
En el caso del software fiscal, el porcentaje a compensar será evaluado, dependiendo del tipo de solución y de los cambios realizados para cumplir con los requisitos del Decreto No. 451-08 para el Uso de Impresoras Fiscales.

113

Tipos de Soluciones Fiscales

114

Formato de Factura Fiscal



115

Libros de Venta

Son los archivos generados por las Soluciones Fiscales de las ventas diarias de un negocio; y a final de mes se genera un solo archivo, el cuál deberá ser remitido por el contribuyente, a más tardar el día 15 de cada mes, a través de la Oficina Virtual.

116

Validador de Libros de Venta

Herramienta que permite al contribuyente comprobar previamente al envío, si los libros de ventas están completos, sin errores y listos para ser cargados a la plataforma de la Oficina Virtual.

117

Informaciones importantes

- Las Soluciones Fiscales contienen las herramientas para generar el Libro de Ventas. En caso de presentar inconvenientes con este archivo, debe contactar a su suplidor de sistema.
- Debe mantener su solución fiscal siempre activa y lista para operar. En caso de problemas o daños en la misma, debe reportarlo a su suplidor y notificarlo a la DGII a través del correo (impresorasfiscales@dgii.gov.do).
- En caso de presentarse inconvenientes que no le permitan facturar a través de la solución fiscal, se podrán utilizar talonarios emitidos por imprentas autorizadas por la DGII, notificando a la DGII y enviando estas informaciones de venta en el Formato de Ventas de Bienes y Servicios (607).

118

Deberes de los usuarios de Soluciones Fiscales

- Solicitar usuario y clave a través de Oficina Virtual para realizar los envíos de sus libros de venta y actualizar la bitácora electrónica.
- Registrar las actualizaciones de la bitácora electrónica, a más tardar 3 días, luego de realizado el evento.
- Preservar en medio electrónico el libro diario de ventas, por lo menos, durante 2 años.

119